正　本

輕車悠遊股份有限公司　函

地　　址:262 宜蘭縣礁溪鄉公園路 16 號(營運地點)
承 辦 人:鄭玉屏(手機:0975-328-779)
電　　話:03 987 6416
電子信箱:onlycoffee99@gmail.com

260
宜蘭市凱旋里三鄰縣政北路一號

受文者:宜蘭縣政府

發文日期:中華民國 115 年 11 月 3 日
發文字號:115 北輕字第 1151103-1 號
速　　別:普通件
密等及解密條件或保密期限:普通
附　　件:如說明，共 3 件。

主旨:有關 貴府對本公司預售票券之管理標準，與同期對湯圍溝溫泉公園泡湯券之處理不同，請 貴府於文到 15 日內釋明差別處理之正當理由及依據，並函復是否比照放寬本公司票券發行之限制，請查照。

說明:

一、依據：

(一) 本公司與 貴府簽訂之「礁溪溫泉公園森林風呂委託經營管理案」投資契約。

(二) 行政程序法第 6 條：「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。」及同法第 8 條誠實信用原則。

二、貴府對本公司預售票券之管理：

(一) 112 年 2 月 16 日第 3 次履約管理會議決議：「112 年度營運計畫書未經本府備查前，請輕車公司停止販售預售票」。

(二) 112 年 11 月 13 日第 9 次履約管理會議決議：「販售票券（含贈票）等計畫未經本府核定及備查前，自不可逕為發行」。

(三) 105 年間，經池騰聯君臉書帳號張貼、標明「宜蘭縣府工旅處說明如下」之貼文，將本公司票券稱為「私自印製不法票券」；另一則貼文載明「本府一旦接管該公園後，一律不受

理」（附件 3）。 貴府嗣於 105 年 9 月 1 日接管本園區，該接管處分業經臺北高等行政法院 107 年度訴更一字第 71 號判決撤銷，並經最高行政法院 111 年度上字第 149 號判決確定。

三、同期湯圍溝溫泉公園泡湯券之情形：

（一）湯圍溝溫泉公園「優待票」每張 60 元，票面載有編號，背面加蓋「本泡湯優待券，適用於一次購買 30 人以上（亦即 30 張）之個人及團體使用，每張為 60 元」及有效日期「102.12.31」（附件 1）。

（二）湯圍溝溫泉公園「全票」每張 80 元（票號 033431），加蓋泡湯專用章及有效日期「105.10.31」；另有 105 年 1 月 29 日收據，載明收到湯圍溝公園「湯圍風呂」泡湯券 5,000 張（編號 030001-035000）計 50 本及漁寶食品行發票乙張（附件 2）。

（三）前述「宜蘭縣府工旅處說明」貼文載明：票券碼 033431 及 034638 兩張票券，「為 105 年 01 月 29 日縣府舉辦『105 年春節期間鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具－幸福宜蘭福袋製作』活動，破例賣給縣府之 5000 張泡湯券（票券碼 030001-035000）隨福袋送給民眾」（附件 3）。上開票號 033431 之票券，即屬該批編號範圍，票面有效日期為 105 年 10 月 31 日。

四、請 貴府釋明下列事項：

（一）湯圍溝溫泉公園當時之委外契約類型，及該契約是否約定票券發行之條件或須經 貴府核定、備查。

（二）前開載有效日期之團體優待票，及 貴府取得之 5,000 張、票面有效日期至 105 年 10 月 31 日之泡湯券， 貴府是否曾要求其經營者辦理信託或履約保證；如有，請提供相關文件；如無，其依據為何。

（三） 貴府對本公司預售票券要求停售、未經核定備查不得發行，與前開湯圍溝溫泉公園票券之處理不同，其正當理由及契約或法令依據。

（四） 貴府是否同意比照湯圍溝溫泉公園之標準，放寬本公司票券發行之限制；如不同意，請一併說明理由。

五、權利保留：

本公司因票券發行受限所生之營業損失，以及105年9月1日接管處分（業經判決撤銷確定）所生之損害，均予保留。如 貴府屆期未予函復或未說明差別處理之正當理由，本公司將依投資契約所定履約爭議處理程序辦理。

正本:宜蘭縣政府
副本:輕車悠遊股份有限公司

董事長 王迪立

附件 1　湯圍溝溫泉公園優待票（60 元）影像

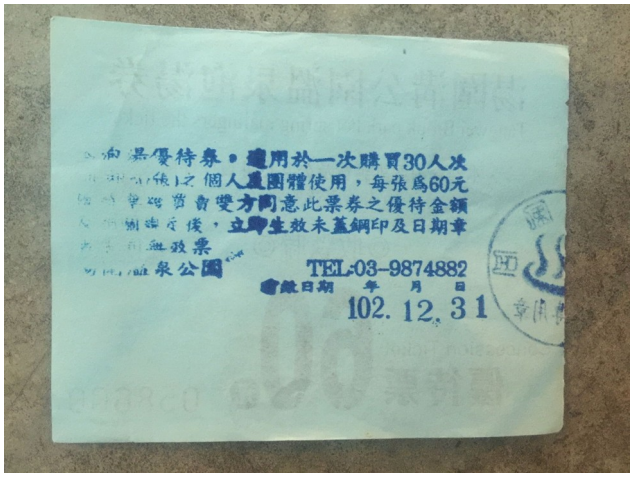
票券名稱「湯圍溝公園溫泉泡湯券」，優待票每張 60 元，票號 058602、058610，加蓋泡湯專用章。背面加蓋：「本泡湯優待券，適用於一次購買 30 人以上（亦即 30 張）之個人及團體使用，每張為 60 元……湯圍溝溫泉公園　TEL:03-9874882　有效日期 102.12.31」。



正面（票號 058602，收執聯）



正面（票號 058610，存根聯及收執聯）



背面加蓋使用規範及有效日期「102.12.31」

附件 2　湯圍溝溫泉公園全票（80 元）影像及 105 年 1 月 29 日收據

全票每張 80 元，票號 033431，加蓋泡湯專用章及有效日期「105.10.31」。收據載明：「前收到湯圍溝公園『湯圍風呂』泡湯券 5000 張（編號 030001-035000）計 50 本及漁寶食品行發票（二聯式編號 AZ05705726）乙張」，日期中華民國 105 年 1 月 29 日。



全票 80 元（票號 033431），有效日期 105.10.31



收　據

前收到湯圍溝公園「湯圍風呂」泡湯券 5000 張（編號 030001 - 035000）計 50 本及漁寶食品行發票（二聯式編號 AZ05705726）乙張。

領取人簽章：

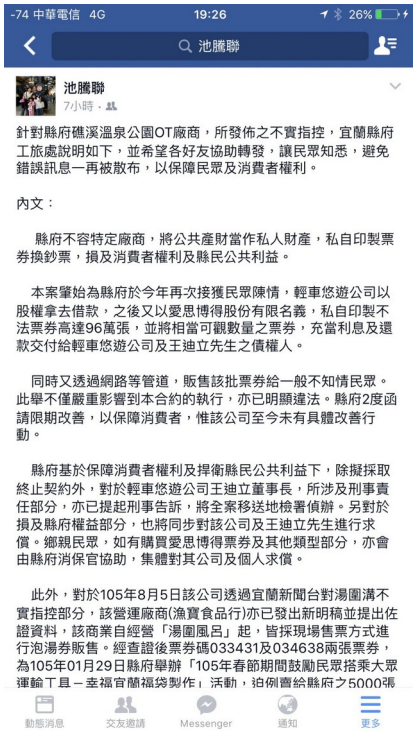
中華民國 105 年 1 月 29 日

105 年 1 月 29 日收據

附件 3　105 年間臉書貼文截圖（池騰聯君帳號）

貼文一載明：「該三種票卷皆為輕車悠遊公司私印或授權他人印製之票卷。本府一旦接管該公園後，一律不受理.....」。貼文二標明「宜蘭縣府工旅處說明如下」，載明本公司「私自印製不法票券」，並載明票券碼 033431 及 034638「為 105 年 01 月 29 日縣府舉辦『105 年春節期間鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具－幸福宜蘭福袋製作』活動，破例賣給縣府之 5000 張泡湯券（票券碼 030001-035000）隨福袋送給民眾」。





左：貼文一　中：貼文二（上）　右：貼文二（下）